

0002485-44.2017.8.26.0400

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Luiz de Abreu Costa

Comarca: Olímpia

Foro: Foro de Olímpia

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Parte processada:

Ely Marcos Baldenebro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Luiz de Abreu Costa

Vistos.

1. Fls. 217 (Manifestação do Ministério Público pela extinção da punibilidade do agente): Ciente.

2. Acompanhamento na íntegra a manifestação da douta Promotoria de Justiça, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Olímpia

Foro de Olímpia

Vara Criminal

Rua Engenheiro Reid, 377, Olímpia - SP - cep 15400-000

0002485-44.2017.8.26.0400 - lauda

Conclusos os autos ao MM. Juiz em 20 de abril de 2022.

SENTENÇA-OFÍCIO-MANDADO

Processo Digital nº:

0002485-44.2017.8.26.0400

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Parte processada:

Ely Marcos Baldenebro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Luiz de Abreu Costa

Vistos.

1. Fls. 217 (Manifestação do Ministério Público pela extinção da punibilidade do agente): Ciente.

2. Acompanhamento na íntegra a manifestação da douta Promotoria de Justiça, adotando-a como fundamento desta decisão, ao estilo do que é praxe no E. Supremo Tribunal Federal, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo magistrado (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Carlos Britto, DJ 16/06/2006; AO

24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000).

2.1 A prescrição da pretensão punitiva afasta todos os efeitos (principais e secundários, penais e extrapenais) da condenação, ao contrário da executória, que apenas extingue o efeito principal da condenação (imposição da sanção penal).

3. Ante o exposto, DECLARO, nos termos do art. 107, IV, primeira figura (prescrição), do CP e art. 61, caput, do CPP, extinta a punibilidade da parte processada, devidamente qualificada, com a observação do disposto no art. 202 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal, LEP).

3.1 Comunique-se, por meio eletrônico (iirgd.dipol@policiacivil.sp.gov.br), diretamente ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) (art. 809, VI, do CPP e art. 393, V, das NJCGJ [Comunicado CG n. 464/2019]), que se incumbirá da remessa aos demais órgãos competentes para efetivação.

Do arquivamento:

1. Oportunamente (após realizadas as anotações e atos necessários no sistema informatizado oficial e no sistema da empresa terceirizada [SGDAU]), arquivem-se os autos (arts. 176 a 181 das NSCGJ).

Sirva-se desta sentença, por cópia digitada, como ofício e mandado.

Publique-se. Registrada eletronicamente. Intimem-se. Certifique-se.

Estância Turística de Olímpia, 20 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Recebidos os autos, em Cartório, em 20 de abril de 2022.

Ao Setor de Administração de Distribuição de Mandados - ADM

Ao(À) Diretor(a) do Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt

Endereço eletrônico: iirgd.dipol@policiacivil.sp.gov.br

IIRGD - São Paulo